T.C.
BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

ÇEKİŞMELİ ALACAKLILAR HAKKINDA
BİLİRKİŞİ RAPORU

DOSYA NO	:	**2024/873 Esas Sayılı**
DAVACILAR	:	**1**- **ALV FİLO HİZMETLERİ VE TASIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ** [25898-76380-13477] UETS **2- DAF KİMYA İÇ VE DIS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
VEKİLİ	**:**	**Av. FATMA ÇATAL YİĞİT** [16414-14659-65378] UETS **Av. NİHAL ÖZDOĞAN** [16648-46373-70940] UETS **Av. SEDAT BOZANOĞLU** [15407-04689-33073] UETS
TALEP EDEN	:	**TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.**
VEKİLİ	:	**Av. YALÇIN GÜDÜL-Av. NECMETTİN YAZICI**
DAVA	**:**	Konkordato (Adi Konkordatodan kaynaklanan (İİK 285 ila 308 h))
DAVA TARİHİ	**:**	31.10.2024
ARA KARAR TARİHİ	**:**	16.07.2025

I - BİLİRKİŞİYE VERİLEN GÖREV

Sayın Mahkeme'nin 16.07.2025 tarihli ara kararlarıyla*; "Konkordato Komiser Heyeti'nin 09.07.2025 tarihli dilekçelerinde özetle; …müdahil alacaklının talebi, beyanları ve itirazları, tarafların ticari kayıtları ve gerekirse tarafların beyanlarını alarak ve/veya yerinde inceleme yaparak; alacaklının alacağının ne şekilde ve ne kadarının rehinle teminat altına alındığı, geçici mühlet kararının verildiği 04.11.2024 tarihi itibariyle hangi miktarda konkordatoya tabi alacakları olduğu, 302 ve 308/h maddeleri kapsamında yapılacak oylama ve müzakerelerde hangi tutarlar üzerinden dikkate alınacakları hususlarında rapor düzenlemesinin istendiği"* belirtildiği ve raporu düzenlemek üzere bilirkişi olarak tarafıma görev tevdi edildiği görülmektedir.

II-ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI

Konkordato Komiser Heyeti tarafından İİK m. 299 gereğince alacaklıların alacaklarını bildirmeye davet olunması amacıyla hazırlanan ilan metni, 25.04.2025 tarihinde Basın İlan Portalı'nda yayınlandığı, ilan metninde; "adı geçen şirketlerden 04.11.2024 geçici mühlet tarihi itibari ile alacaklı olanların kaydettirmek istedikleri alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin, Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedeni, çekişmeli olup olmadığını, alacağa istinaden devam eden hukuki süreç bilgisini, alacağa faiz işletiliyorsa, faizin türü, yüzdesi, dayanak belgesi ve geçici mühlet tarihine kadar işlemiş faiz tutarının ayrıntılı dökümünü, Alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünü, Yabancı para alacaklarında, 15 günlük alacak bildirme süresinin son günündeki TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığını içerir bir dilekçeye ekli olarak komiser heyetinin belirttiği adrese bizzat veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabileceklerinin veya varsa alacağın dayanağı olan belgelerin onaylanmış suretlerinin, yukarıda yazılı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de ilan tarihinden sonra 15 günlük süre içinde kayıt yapılabileceğinin belirtildiği görülmektedir.

III- ALACAKLI BANKANIN BEYANI

Alacaklı Banka yetkilileri, Konkordato Komiserliği'ne verdiği 16.05.2025 tarihli 19 kayıt nolu alacak bildirim beyanında özetle;

DAF Kimya İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve ALV Filo Hizmetleri ve Taşımacılık A.Ş. firmalarının dava

dışı Uras Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Avrupa Paper Makine Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., Devrim Bisten, Murat Özyaşar, Zeynep Bisren ve Nükhet Özyaşar ile düzenlenen Genel Kredi Sözleşmelerini imzalamak suretiyle borçlarından sorumlu olduğu, böylece borcun esas alınmasının istendiği 15.05.2025 itibariyle borçlarının 136.514480,85 TL olduğu, kredinin teminatında gayrimenkul ipoteği bulunduğu belirtilmektedir.

IV- BORÇLULARIN BEYANI

DAF Kimya İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin konkordato Komiser Heyeti'ne verdiği alacak kaydına ilişkin açıklama ve beyanlarında özetle; 19 numarada yer alan **Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin** 110.772.048,08 TL + 664.972,62 USD'lik alacak kaydı yaptırdığını gördüğü, kaydedilen bu alacağın 6.941.515,16 TL'lık kısmını kabul ettiğini kalan kısmını kabul etmediğini, alacağın teminatlı olmadığını,

ALV Filo Hizmetleri ve Taşımacılık A.Ş.'nin konkordato Komiser Heyeti'ne verdiği alacak kaydına ilişkin açıklama ve beyanlarında özetle; 10 numarada yer alan **Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin** 110.772.048,08 TL + 664.972,62 USD'lik alacak kaydı yaptırdığını gördüğü, kaydedilen bu alacağın tamamını kabul etmediğini, alacağın teminatlı olmadığını belirtmektedir.

V- İNCELEME VE DEĞERLENDİRMEMİZ

1. DAF KİMYA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN YÖNÜNDEN

1.1. Banka Alacağının Rehin Durumunun Tespiti

Banka ile DAF Kimya İç ve Dış Ticaret A.Ş. arasında 07.10.2021 tarihinde 100 milyon TL, 12.12.2023 tarihinde 500 milyon TL tutarında Genel Kredi Sözleşmesi düzenlendiği, bu kapsamda DAF Kimya'ya Banka tarafından krediler kullandırıldığı, kredinin teminatına ise DAF Kimya, Uras Kimya, Avrupa Paper Makine ve ALV Kimya firmalarının borçlarını teminen aşağıda dökümü yapılan ALV Kimya Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin maliki olduğu gayrimenkulun ipotek alındığı, (Ek:1 İpotek Belgesi)

Maliki	İli	İlçesi	Mahalle	Ada	Parsel	Cinsi	İpotek Bedeli (TL)	Derece
ALV Kimya Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.	Tekirdağ	Ergene	Yulaflı	239	10	Arsa	30.000.000,00	1
							74.000.000,00	2

Banka alacağı için rehin verilen gayrimenkulün malikinin asalaten borçlu DAF Kimya İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin olmadığı, üçüncü şahıs olduğu, üçüncü kişinin sahip olduğu teminat konusu varlığın satışı ve borçtan mahsup edilmesi halinde borçlu şirketin borcunun kapanmayacağı, teminat verdiği varlığı satılan mülkiyet sahibi kişi ya da şahsın, bu tutarda borçlu şirketten alacaklı hale geleceği ve bu alacağın da konkordato nisabına dahil edileceği, zira konkordatonun tasdikinin, alacağı üçüncü kişiye ait bir malla güvence altına alınan alacaklı bakımından da mecburiyet doğuracağı değerlendirilmesinin yapıldığı, (Bu konuda açıklamalar için bkz. Yeşilova, Bilgehan,Öztek-Konkordato Şerhi, m.295,No.16; Kuru,Baki,İcra ve İflas Hukuku El Kitabı,Ankara 2013, s.1511; Postalcıoğlu, İlhan, Konkordato, İstanbul 1965,s.26-27; Altay,Sümer/Eskiocak,Ali, 7101 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemelerin Işığında Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku,İstanbul 2018, s.255; Berkin,Necmettin m, İflas Hukuku Dersleri, İstanbul 1966, s.512)

Nitekim, Yargıtay 19. HD., E.2000/6141, K. 2000/6939, T. 19.10.2000 tarih ve sayılı kararında; " … F…. A.Ş. lehine 40.000.000.000.-TL bedelli ipotek tesis edilen Gemlik İlçesi 672 Parsel ve Bursa 314 Ada 19 Parsel sayılı taşınmazlar Öznur, Fatih ve Figen adına kayıtlıdır. Konkordato Er-E…Ltd.Şti tarafından talep edildiğinden F…. A.Ş. lehine verilen ipotek üçüncü kişi ipoteğidir. Alacaklının ipotekleri paraya çevirip alacağını tahsil etmesi durumunda, ipotek veren üçüncü kişi tahsil edilen miktar için asıl borçluya rücu hakkına sahip olduğundan üçüncü kişi ipoteği ile teminat altına alınan alacakların nisapta dikkate alınıp alınmayacağı üzerinde durularak varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, bu yönler gözetilmeden çoğunluk koşulunun bulunduğunun kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir." hükmünü içerdiği,

Bu açıklamalar sonucunda, Banka alacağının teminatı için ipotek alınan <u>gayrimenkulün malikinin üçüncü şahıs olması</u> nedeniyle alacağın rehinle temin edilmiş alacak kapsamında sayılmayacağı, adi alacak kapsamında değerlendirileceği,

1.2. Nakdi Alacağın Tespiti

Dosya kapsamında borçlu DAF Kimya İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin asaleten borcunun tespiti için yapılan incelemede; Banka tarafından borçlu Şirkete 13.08.2024 tarihinde 6 ay vadede ödenmek üzere 5.600.000,00 TL tutarında "Hammadde İşletme Finansmanı" projesi kullandırıldığı, bu projenin son 4 taksidinin ödenmediği, bunun yanın da 08.10.2024 tarihinde ise 6 ay vadeli 6.000.0000,00 TL tutarında "Aramal İşletme Finansmanı" kredisi kullandırıldığı, (Ek:2 Geri Ödeme Planı 2 adet)

Geçici mühlet tarihi 04.11.2024 itibariyle bu kredi tutarlarından kaynaklı anapara, kar payı ve BSMV'den oluşan Banka alacak toplamının aşağıda belirtildiği üzere 10.256.849,25 TL olduğu,

Anapara Tutar TL	Vade Başı	Vade Sonu	Valör	Yıllık Kar Oranı	Kar Payı	BSMV
3.906.018,18	14.10.2024	04.11.2024	21	52,1%	118.664,83	5.933,24
6.000.000,00	08.10.2024	04.11.2024	27	47,9%	215.460,00	10.773,00
9.906.018,18					334.124,83	16.706,24

Anapara	9.906.018,18
Kar payı	334.124,83
BSMV	16.706,24
Toplam	10.256.849,25

Yukarıda 1.1 maddede belirtildiği üzere, Banka alacağının adi alacak kapsamında oluğu, İ.İ.K. madde 294'e göre; "*Tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesi durur*" hükmü ile İ.İ.K.'nun 288. maddesinde belirtilen "*Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğurur*" hükmüne göre**;** adi alacak kapsamında olan tutara geçici mühlet tarihinden sonra faiz işlemeyeceği,

Geçici mühlet sonrası Banka alacağına mahsuben herhangi bir tahsilat yapıldığının tespit edilmediği, böylece **Banka'nın alacağının 10.256.849,25 TL olduğu**, **adi alacak kapsamında olan bu tutarın İ.İ.K. Md. 302 kapsamında yapılacak alacaklılar toplantısında nisaba dahil edilmesi gerektiği,**

1.3. Kefaletten Kaynaklı Alacak Tutarı

Banka tarafından yapılan bildirimde ALV Kimya Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş., Uras Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Avrupa Paper makine Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. firmalarına krediler kullandırdığı, bu firmaların birbirlerine çapraz kefaleti olduğu, bu haliyle DAF Kimya İç ve Dış Ticaret A.Ş. bu firmaların kredilerine kefaleti nedeniyle toplam 136.514.480,85 TL borçtan dolayı sorumlu olduğunun belirtildiği,

Dosya kapsamında yapılan incelemede dava dışı Uras Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., ALV Kimya Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., Avrupa Paper makine Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. firmalarının konumuz dava dosyası kapsamında bulunmaması, bu firmaların borç durumunun incelemeye konu olmaması, alacak borç ilişkisini ve tarafların görüşlerini belirleyecek tüm belge ve dökümanların dosya kapsamında mübrez olmaması, asaleten borçlu olan firmaların ödeme kabiliyetinin bilinmemesi, özetle dava dışı borçlular olması nedeniyle **DAF Kimya İç ve Dış Ticaret A.Ş. firmasının dava dışı borçlulara kefaleten sorumlu olduğu belirtilen Banka alacak tutarının konkordato projesine dahil olmayacağı, alacaklılar listesine kaydedilmemesi gerektiği ve yapılacak alacaklılar toplantısında nisaba dahil edilmemesi gerektiği belirlenmiştir.**

2. ALV FİLO HİZMETLERİ VE TAŞIMACILIK A.Ş. YÖNÜNDEN

Dosya kapsamında yapılan incelemede ALV Filo Hizmetleri ve Taşımacılık Anonim Şirketinin dava kapsamında asaleten borcu olan DAF Kimya İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketine ve dava dışı Uras Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., ALV Kimya Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., Avrupa Paper makine Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ne kefaletini tevsik eden bir sözleşme veya belgenin dosyada bulunmadığı, ayrıca alacaklının beyanında da bu firmanın kefaletinden bahsedilmediği,

Bu nedenle, Banka'ya asaleten veya dava borçlusu firmaya kefaleten borcu olmadığı görülen ALV Filo Hizmetleri ve Taşımacılık Anonim Şirketi'nin yapılacak olan alacaklılar listesinde Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin borçlusu olarak kaydının yapılmaması gerektiği belirlenmiştir

VI. SONUÇ

1. DAF KİMYA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN YÖNÜNDEN

Banka'nın DAF Kimya İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nden geçici mühlet tarihi 04.11.2024 itibariyle anapara, karpayı, BSMV'den oluşan toplam 10.256.849,25 TL nakdi alacaklı olduğu, Banka alacağının rehinle teminat altına alınmış alacak kapsamında bulunmadığı, mühlet sonrası bu nedenle faiz işlemesinin duracağı, geçici mühlet sonrası alacağa mahsuben herhangi bir tahsilat yapldığının tespit edilmediği,

Bu kapsamda, **rapor yazım tarihi 11.08.2025 itibariyle Banka'nın nakdi alacağının 10.256.849,25 TL olduğu, bu tutarın rehinle teminat altına alınmış alacak kapsamında olmadığı, İ.İ.K. Md. 302 kapsamında yapılacak olan alacaklılar toplantısı müzakerelerinde bu tutar üzerinden nisaba dahil edilmesi gerektiği,**

Diğer taraftan, Banka'ya asaleten borcu olduğu belirtilen dava dışı Uras Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., ALV Kimya Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., Avrupa Paper makine Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. firmalarına kefaleti nedeniyle borçtan sorumlu olduğu ifade edilen DAF Kimya İç ve Dış Ticaret A.Ş. firmasının, asaleten borçlu olan firmaların dava dışı borçlular olması nedeniyle; dava dışı borçlulara kefaleten sorumlu olduğu belirtilen Banka alacak tutarının konkordato projesine dahil olmayacağı, alacaklılar listesine kaydedilmemesi ve yapılacak alacaklılar toplantısında nisaba dahil edilmemesi gerektiği belirlenmiştir.

2. ALV FİLO HİZMETLERİ VE TAŞIMACILIK A.Ş. YÖNÜNDEN

Dosya kapsamında yapılan incelemede ALV Filo Hizmetleri ve Taşımacılık Anonim Şirketi'nin Banka'ya asaleten ve/veya dava kapsamında borcu olan DAF Kimya İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne kefaletten kaynaklı borcu olmadığı,

Bu nedenle, yapılacak alacaklılar toplantısında **ALV Filo Hizmetleri ve Taşımacılık Anonim Şirketi'nin alacaklılar listesine borçlu sıfatıyla kaydının yapılmaması ve nisaba dahil edilmemesi gerektiği belirlenmiştir**.

Nihai takdir ve değerlendirme Sayın Mahkeme'nin olmak üzere işbu raporumuz saygıyla arz olunur. 11.08.2025

Abidin YILDIZ
E.Banka Müdürü-Müfettişi